



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12
מס' בקשה: 27/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשים: 1. מתי ולטר
התובעים: 2. טובה ולטר
3. יעקב רוט
4. אריקה רוט
5. חוה בק
כולם ע"י ב"כ עוה"ד רפאל שיוביץ
משדרות ירושלים 29 רמת גן

- נ ג ד -

המשיבים: 1. אהרון ישראלי
הנתבעים: 2. רויטל ישראלי
3. אסף טרצינר
4. הדר טרצינר
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי גלוסקה
מרחוב אבא הלל 15 רמת גן

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב מל"ל 11 רמת גן הבנוי על חלקה 136 בגוש 6159 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי. בבית 6 דירות ב- 3 קומות.

המבקשים הינם בעלים של 3 דירות בבית להם צמודים 238/432 חלקים מהרכוש המשותף בבית.

לטענת המבקשים, המשיבים מבקשים לבנות 2 מ"מ"דים כתוספות לדירותיהם בתוך קונטור הבית. היתר בניה שקיבלו המשיבים מתיר להם בניית מ"מ"דים כאמור וכן שטחים נוספים על חשבון שטחים עיקריים וכן סגירת מרפסות. לטענתם, המשיבים מבקשים לבנות על הרכוש המשותף ולהגדיל את דירותיהם ללא קבלת הסכמות נדרשות כדין וחרף התנגדות אקטיבית של רוב בעלי הדירות. הבניה המתוכננת איננה מאפשרת תוספת מ"מ"דים גם למבקשים, היא מנצלת שטחי בניה עיקריים ופוגעת בזכויות המבקשים.

ביום 18.04.12 ניתן צו זמני במעמד צד אחד ונקבע מועד לדיון במעמד הצדדים ליום 23.04.12. בהתאם להחלטה הנ"ל מסרו המשיבים תשובתם בכתב לבקשה (תצהירי המשיבים 2 ו- 3).

המשיבים טוענים כי הבקשה נגועה בשיהוי ומאזן הנוחות נוטה לטובתם. המבקשת 5 נפטרה ולפיכך המדובר, למעשה, בבקשה של 2 בעלי דירות בלבד בבית. הבית רעוע ומוזנח והמבקשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12
מס' בקשה: 27/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

אינם משתפים פעולה לצורך ביצוע עבודות לחיזוק הבית. מסיבה זו נקטו המשיבים יוזמה לביצוע הבינוי. הועדה המקומית אישרה את הבקשה ואף ועדת הערר דחתה את ערר המבקשים עוד ביום 28.11.11. אף על פי כן לא נקטו המבקשים בכל הליך אלא רק לאחר התחלת הבניה (וגם זאת בעיכוב של 3 ימים וכשבוע לאחר המועד שבו הובאו חומרי בניה למקום). הצדדים ניהלו מו"מ כדי להביא לבניה משותפת אולם המבקשים גררו רגליים ולפיכך המשיכו המשיבים בהליכים להוצאת היתר בניה והתקשרו עם קבלן לביצוע הבניה בפועל. למשיבים יגרם נזק משמעותי בגובה היקף ההוצאות ששולמו ואשר ירדו לטמיון. נימוקי ההתנגדות אינם ענייניים וממילא אין בבניה לפגוע באפשרות המבקשים לבנות ממ"ד לו יחפצו בכך. לטענת המשיבים, יש להידרש גם לשאלת תום ליבם של המבקשים.

ביום 23.04.12 נערך דיון בבקשה בסיומו ניתנה לצדדים שהות להודיע עמדתם להצעת המפקח לסילוק הבקשה. לבקשת המשיבים הוארך המועד להגשת תשובה עד ליום 10.05.12. אולם, לא הוגשה כל הודעה מטעם מי מהצדדים ולפיכך הועבר התיק למתן החלטה.

דיון

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות")).
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכלל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 **בנק מרכנחיל דיסקונט בע"מ נ' אמר**, פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 **נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ**, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 **שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ** [פורסם באתר נבו]).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12
מס' בקשה: 27/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני כי במאזן השיקולים נכון יהיה להותיר את צו המניעה בהתאם להחלטתי מיום 18.04.12 על כנו עד להכרעה בתובענה.

לתובעים ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.

אף אם המדובר בבנייה של ממ"ד בלבד (אם כי אין מחלוקת כי בנוסף לממ"ד מבוקש לבצע גם בניה על חשבון שטחים עיקריים), בין מכח הוראות סעיף 71ב(א) סיפא בסימן 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") ובין מכח סעיף 4 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק"), הרי שנדרשת, לכל הפחות, הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית לצורך ביצוע העבודה.

במקרה דנן המבקשים הינם בעלים של 50% מהדירות בבית להם צמודים 238/432 חלקים מן הרכוש המשותף. משכך, על פניו, אין בידי המשיבים את הרוב המינימלי הנדרש על פי דין לביצוע העבודות המבוקשות.

אף אם נקבל את טענת המשיבים כי המבקשת 5 נפטרה ומשכך היא איננה יכולה להיות כלל מבקשת בהליך זה, ברי כי גם אין בידם לקבל את הסכמתה המפורשת לביצוע הבינוי ומשכך, ממילא, אין בידם, לכאורה (אף לשיטתם) את הרוב הנדרש לצורך ביצוע עבודות הבינוי (ר' סעיף 22 לתצהירי המשיבים וכן עמוד 2 שורה 24).

לכך יש להוסיף כי, בהליך העיקרי עוד יידרש בירור עובדתי ומשפטי באם העבודות אשר מבוקש לבצע נכללות בגדר חוק החיזוק או בגדר בניית ממ"ד בלבד. יתכן ולאחר שמיעת הראיות בתיק העיקרי יקבע כי הרוב הנדרש לביצוע העבודות או חלקן הינו זה הקבוע ברישא של סעיף 71ב(א) לחוק, כלומר רוב של 3/4 מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, ולא רוב של 60% מבעלי הדירות בלבד.

די באמור כדי לבסס עילת תביעה, וזאת אף מבלי להתייחס לטענות נוספות שמעלים המבקשים בנוגע לפגיעה בהם כתוצאה מהבניה המתוכננת, לרבות, בסוגיית החצרות והמקלט.

ברי גם כי הסעד המבוקש נועד לשמר את המצב הקיים, בטרם ביצוע עבודות בינוי על ידי המשיבים ברכוש המשותף, בפרט כאשר, על פניו, אין בידי המשיבים את הסכמת הרוב הנדרש של בעלי הדירות בבית כאמור.

במקרה דנן גם מאזן הנוחות נוטה דווקא לטובת המבקשים.

מוכן אני להניח כי יגרם למשיבים נזק כספי עקב העיכובים בביצוע פרויקט הבניה. יתכן ואף מדובר בנזק משמעותי. אולם, מן הצד השני עומד הנזק הצפוי למבקשים עקב ביצוע עבודות בניה בפועל ברכוש המשותף. על פניו, אין המדובר בנזקים צפויים שהינם שווי משקל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12
מס' בקשה: 27/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ובהקשר זה, הנזק הצפוי למשיבים ניתן לשיפוי בקלות יחסית - ככל שתדחה התביעה בסופו של יום, יוכלו המשיבים להיפרע מהמבקשים וכן מצד ג' בגין נזקיהם עקב העיכוב בביצוע הבניה, על פי כתבי התחייבות אשר הוגשו במצורף לבקשה למתן סעד זמני. בדיוק לשם כך הותקנה תקנה 364 לתקנות. אינני רואה גם כיצד ההשקעות שביצעו המשיבים ירדו לטמיון אם תדחה התביעה בסופו של יום ואז תבוצע הבניה. כל שיגרם הוא עיכוב בביצוע הבניה.

מאידך, ככל שתבוצע הבניה אך תתקבל התביעה בסופו של יום, יעמדו המבקשים בפני מצב מוגמר כאשר יהיה קושי משמעותי בהחזרת המצב לקדמותו אשר, ללא ספק, יהיה כרוך בעלויות משמעותיות (לשני הצדדים) ובסחבת משפטית ותכנונית. ביצוע הבינוי בפועל עשוי לעקר מתוכן את כל ניהולו של ההליך.

גם לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים את דחיית הבקשה.

העובדה כי נתקבל היתר בניה או כי ערר המבקשים נדחה על ידי ועדת הערר אין בה די כדי לשלול את זכותם הקניינית להסכים או להתנגד לביצוע העבודות המבוקשות. סביר בעיני כי בעלי דירות המתנגדים לבניה יבקשו למצות תחילה את זכותם על פי דין להתנגד מנימוקים תכנוניים (ואולי בכך לסתום את הגולל על בניה מתוכננת) ולא יחפזו להגיש תובענות בפני ערכאות משפטיות, אלא כמוצא אחרון.

אין בפסיקה אשר הובאה על ידי המשיבים כדי לסייע להם בטענתם בהקשר זה. בע"א 3851/11 המדובר היה בסכסוך בדבר עצם הבעלות במקרקעין, סכסוך שכזה על המבקשים להביא בפני ערכאות משפטיות בהקדם במקביל להליכים התכנוניים. השיהוי שם גם היה של חודשים ארוכים עד מספר שנים. במקרה דנן אין מחלוקת כי עסקינן ברכוש משותף בבית משותף. המחלוקת איננה בדבר עצם הזכות הקניינית אלא בדבר קבלה או אי קבלה של ההסכמות הנדרשות על פי דין לביצוע הבינוי המבוקש. שוני מהותי יש בין השניים.

בהקשר זה, אין בידי לקבל את טענת המשיבים כי את ההליך היה על המבקשים לנקוט כבר לאחר החלטת ועד הערר או כי היה שיהוי ניכר בהגשת הבקשה אשר מצדיק דחייתה.

היתר הבניה הוצא רק במחצית השניה של חודש מרץ 2012 (סעיף 13 לתצהירי המשיבים) כאשר הבקשה דנן הוגשה זמן לא רב לאחר מכן במחצית חודש אפריל 2012, ובסמוך למועד תחילת ביצוע העבודות. בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת המשיבים כי לאור חלוף הזמן שבין החלטת ועד הערר ועד להוצאת ההיתר, סברו כי המבקשים חזרו בהם מהתנגדותם. באותה הקלות אפשר לטעון כי חלוף הזמן האמור לימד את המבקשים כי המשיבים הם אלו שחזרו בהם מכוונתם לבצע את הבינוי, לאור העדר הסכמה של בעלי הדירות כדין.

ויודגש, אף אם היה עיכוב של 3 ימים בין מועד התחלת הבניה ועד למועד הגשת הבקשה אין בעיכוב זה די כדי להצדיק שלילת הסעד הזמני המבוקש. פרק זמן זה הינו זמן סביר הנדרש לצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12
מס' בקשה: 27/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הכנת התובענה והגשתה. גם לא סבירה בעיני טענת המשיבים כי במשך 3 ימים בלבד עלה בידם להשלים מחצית מבניה המבוקשת.

לזאת יש להוסיף כי המשיבים ידעו על כי המבקשים מתנגדים לבניה המתוכננת. הם גם ידעו על התנגדותם הקניינית, כפי שהדבר עולה מהחלטת ועד הערר. אף על פי כן, המשיבים המשיכו בתכנון וביצוע עבודות הבניה בפועל, למרות שלא היו בידם הסכמות מספיקות נדרשות של בעלי דירות בבית.

כך גם העובדה שלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות על בינוי בבית, בין במסגרת תמ"א 38 ובין בכל מסגרת אחרת, אין בה די כדי לשלול את זכותם הקניינית של המבקשים לעתור להפסקת הבניה, בודאי שלא בשלב מקדמי בהליך בו אנו נמצאים עתה. כך נכון גם בכל הקשור לטענת המשיבים בדבר שימוש לרעה של המבקשים בזכותם הקניינית.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה.

ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים, או כל מי מטעמם, לבצע כל עבודות בנייה ו/או הריסה בשטח הרכוש המשותף בבית.

הוצאות הבקשה ייפסקו במסגרת פסק הדין בהליך העיקרי.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ט אייר תשע"ב, 21 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב